

MODELO DE RECLAMACIÓN FORMAL DE FIANZA

Burofax / Carta Certificada con Acuse de Recibo y Certificado de Texto

 **Instrucciones de uso:** Completa los campos marcados entre corchetes [] con los datos correspondientes a tu contrato de arrendamiento. Envía este documento preferentemente vía **Burofax de Correos** con acuse de recibo y certificación de contenido para que tenga plena validez probatoria ante los tribunales.

REMITENTE (INQUILINO/A):

Nombre y Apellidos: [Nombre del Inquilino]

DNI/NIE: [Número de DNI/NIE]

Teléfono de contacto: [Teléfono]

Email: [Correo Electrónico]

DESTINATARIO (PROPIETARIO/ARRENDADOR):

Nombre y Apellidos: [Nombre del Arrendador]

DNI/NIE: [DNI/NIE del Arrendador]

Dirección de notificación: [Dirección completa]

Localidad/CP: [Población y Código Postal]

En [Ciudad], a [Día] de [Mes] de 20[Año]

ASUNTO: RECLAMACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE ARRENDAMIENTO E INTERESES DE DEMORA

Muy Sr./Sra. mío/a:

Por medio del presente escrito, me pongo en contacto con usted en relación con el contrato de arrendamiento sobre la vivienda ubicada en la calle **[Dirección completa de la vivienda alquilada]**, suscrito con fecha **[Fecha de firma del contrato]** y finalizado formalmente con la entrega de llaves realizada el día **[Fecha de entrega de llaves]**.

En la fecha de firma del contrato, le hice entrega de la cantidad de **[Importe en euros, ej: 800] €** en concepto de fianza legal, tal y como establece el artículo 36.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU).

A fecha del presente documento, habiendo transcurrido con exceso el plazo de **30 días naturales** legalmente establecido desde la entrega de llaves y recepción del inmueble sin que haya procedido a la restitución del importe mencionado, ni se haya justificado documentalmente retención alguna por desperfectos atribuibles al inquilino o suministros pendientes, le requiero formalmente para que proceda al ingreso.

FUNDAMENTO LEGAL (Art. 36.4 LAU):

"El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución."

Por todo lo expuesto, **LE REQUIERO FORMALMENTE** para que en el plazo máximo de **5 días hábiles** a contar desde la recepción de la presente comunicación, proceda al abono de la suma total de **[Importe total a reclamar] €** mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta de mi titularidad:

IBAN: ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

De no efectuarse el pago en el plazo indicado, me veré en la obligación de emprender cuantas acciones legales me asistan en derecho para la defensa de mis intereses, reclamando judicialmente el principal, los correspondientes intereses de demora e imponiendo las costas procesales a que hubiera lugar.

Sin otro particular, a la espera de su pronta respuesta y cumplimiento.

Firma del Arrendatario (Inquilino/a)

Fdo.: [Nombre y Apellidos]